



Nr. 117 Kabinettsitzung vom 6. Oktober 1923, 18 Uhr

R 43 I/1388, Bl. 81–85

Anwesend: Stresemann, Schmidt, Sollmann, Luther, Koeth, Brauns, Radbruch, Geßler, Höfle, Oeser, Fuchs; StS v. Rheinbaben, Weismann, Zweigert; MinDir. Meissner; MinR Kempner; Protokoll: ORegR Offermann.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Ermächtigungsgesetz.
2. Vorgänge in Sachsen.
3. Vorgänge in Bayern.

„Entwurf eines Ermächtigungsgesetzes“.

Der Herr *Reichskanzler* machte vor Eintritt in die Tagesordnung davon Mitteilung, daß

1. am kommenden Montag, 11.30 Uhr vormittags, die rheinischen Abgeordneten in der Reichskanzlei vorsprechen wollten. Er bäte, dazu die Fragen, die an ihn gestellt werden würden, vorher schriftlich zu formulieren. Wie er gehört habe, handle es sich um den Gesamtkomplex der Fragen des Rheinlandes. Der Reichskanzler ersuchte den Herrn Reichsminister für die besetzten Gebiete, das weitere zu veranlassen¹.

2. Die Gesandten der Länder hätten dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß das Ermächtigungsgesetz nicht im Wege des Initiativantrages erledigt werde, damit der Reichsrat in der Lage sei, Stellung zu dem Entwurf zu nehmen. Die Reichskanzlei habe bereits ein Rundtelegramm an die Länder in Aussicht genommen, das den Inhalt des Ermächtigungsgesetzes enthalte².

3. [Vereidigung des RWiM Koeth.]

1. Ermächtigungsgesetz.

Der Herr *Reichsminister der Justiz* referierte über den im Kabinett zur Verteilung gelangten Entwurf eines Ermächtigungsgesetzes (vgl. Anlage)³. Sodann teilte er mit, daß die Stellungnahme der sozialdemokratischen Partei noch ausstehe. Er bat daher, die weitere Verhandlung hierüber auszusetzen. Der Herr *Reichskanzler* erklärte sich damit einverstanden⁴.

¹ S. Dok. Nr. 120.

² S. Dok. Nr. 116.

³ Eine Anlage wurde in R 43 I/1388 nicht ermittelt. Zum bisherigen Stand der Diskussion über den GesEntw. s. Dok. Nr. 115.

⁴ Die Besprechung wurde nach Erledigung des P. 3 der TO weitergeführt.

2. Vorgänge in Sachsen.

Der Herr *Reichswehrminister* berichtete eingehend über die Vorgänge in Sachsen ⁵. Am Dienstag trete der sächsische Landtag zusammen ⁶. Es werde ein kommunistischer Antrag zur Verhandlung gelangen, der folgende Punkte enthalte:

- a) Forderung des Rücktritts des Reichswehrministers,
- b) die Frage der Zusammenarbeit der Reichswehr mit verbotenen Organisationen,
- c) das Verhalten der Reichswehr im allgemeinen,
- d) Reichswehrkommando 4 und sächsische Regierung.

Der sächsische Ministerpräsident habe öffentlich erklärt, der Reichswehrminister habe ihm verboten, am nächsten Dienstag im Landtage über die Zusammenarbeit der Reichswehr mit verbotenen Organisationen zu sprechen. Das Reichswehrministerium habe bereits in einer Denkschrift, die auch dem Herrn Reichskanzler zugänglich gemacht worden sei, seinen Standpunkt dargelegt ⁷. Im Mai d. J. sei er, der Reichswehrminister, persönlich mit dem zuständigen Referenten des Reichswehrministeriums, Major von Schleicher, bei dem sächs. Ministerpräsidenten gewesen, um sämtliche Beschwerdepunkte, die Sachsen zu haben glaubte, aufzuklären. Der sächs. Ministerpräsident habe am Schlusse der Besprechung erklärt, es sei alles nunmehr erledigt. Dieser Erklärung ging eine Mitteilung des Wehrkreiskommandeurs General Müller voraus, in der betont wurde, daß die Reichswehr keine Beziehungen zu verbotenen Organisationen habe und auch keine geheimen Waffenlager unterhalte. Es wurde ferner vereinbart, daß versucht werden solle, in Zukunft alle Differenzen auszugleichen. Nur ein Punkt blieb bei der Verhandlung offen, nämlich die Beteiligung von Reichswehrsoldaten an nationalsozialistischen Versammlungen in Freiberg. Er habe den Ministerpräsidenten ersucht, sein Material vorzulegen, habe es aber trotz wiederholter Erinnerungen bisher nicht erhalten können. Das Bestreben des Reichswehrministeriums sei, die etwa vorhandenen Verbindungen mit Organisationen zu lösen ohne Unterschied, ob man diese Organisationen als legale oder illegale ansprechen zu können glaube. Mit Rücksicht darauf, daß eine künftige Mobilmachung anders vor sich gehen werde wie die bisherigen, daß der Feind zweifellos versuchen werde, sofort mit leichten Kräften in das wehrlose Land einzufallen, habe die Regierung einen leichten Grenzschutz ins Auge gefaßt. Dieser Grenzschutz sei überall geregelt, nur in Sachsen nicht. Die sächsische Regierung habe verlangt, daß die proletarischen Hundertschaften in diesen Grenzschutz eingegliedert würden. Das habe die Reichswehr, die nur mit Behörden und Beamten verhandle, abgelehnt. Darauf habe Sachsen die Verhandlungen über den Grenzschutz abgebrochen und der sächsische Ministerpräsident habe sich gerühmt, er habe die Reichswehr aufs Eis gelockt. Ende Juni seien die scharfen Angriffe auf die Reichswehr seitens Sachsens erhoben worden. Das Reichswehrministerium habe wiederum Material einverlangt, auch diesmal im großen und ganzen vergeblich. Im Roßbach-Prozesse ⁸ hätten Roßbach und von Graefe erklärt, sie hätten Beziehungen zur Reichswehr. Der sächs. Ministerpräsident habe sich in diese Akten Einblick verschafft ⁹. In Königsbrück hätte im Frühjahr d. J. ein Ausbildungskursus von 50–60 Offizieren stattgefunden, deren Einstellung in die Reichswehr in Aussicht genommen worden sei. Damit sollten lediglich die Fehlstellen der Reichswehr ausgefüllt werden. Auch die Entente habe von diesem Kursus Kenntnis gehabt. Es handle sich lediglich um eine Prüfung der Geeignetheit der Offiziere für die Reichswehr. Der sächs. Ministerpräsident habe sich, wie bekannt, auch im Kabinett geweigert, sein Material vorzubringen, er wolle offenbar unter dem Schutz der Immunität seine Erklärung abgeben. Es sei jetzt so weit, daß das sächs. Vorgehen einen ungeheuren Schaden für das Reich anrichten könne, insbesondere, da eine neue Entwaffnungsnote Nollets unter-

⁵ S. dazu die Darlegungen des RWeM in Dok. Nr. 115.

⁶ S. Anm. 11 zu Dok. Nr. 115.

⁷ S. Dok. Nr. 17.

⁸ Einen Roßbach-Prozeß hatte es nicht gegeben, sondern eine Untersuchung, die jedoch nicht zur Eröffnung des Verfahrens führte.

⁹ S. hierzu Dok. Nr. 53 mit Anm. 24.

wegs sei ¹⁰. Die Zustände in Sachsen seien ebenso gefährlich wie die Zustände in Bayern. Er halte es für unmöglich, daß die Regierung eine derartige Ohrfeige seitens Sachsens ruhig einstecke. Er sei nicht in der Lage, im sächs. Landtag auf die Angriffe zu antworten, daher sei es Pflicht der Reichsregierung, nach dem Rechten zu sehen und der sächs. Regierung die Verfassungswidrigkeit ihres Vorgehens klarzumachen.

Er stelle den Antrag, für den Fall, daß vorher keine Verständigung mit Sachsen möglich sei, am Montag durch W.T.B. eine Notiz herauszugeben, die auf die Vorgänge in Sachsen hinweise und von vornherein betone, daß das Material Sachsens auf Unwahrheit beruhe, daß ferner Sachsen sich geweigert habe, dieses Material der Reichsregierung im einzelnen zur Kenntnis zu bringen. Dann müsse die Reichsregierung die sächsische Regierung absetzen und einen Reichskommissar ernennen. Die Reichsexekutive müsse gegen Sachsen angewendet werden.

Der *Reichskanzler* erklärte, wenn der sächs. Ministerpräsident die Absicht habe, die Frage des Grenzschutzes aufzurollen und die Vorsichtsmaßregeln der Reichsregierung zu publizieren, so sei das zweifellos Landesverrat; er könne hierfür keinen anderen Ausdruck finden. Dem Vorschlage des Herrn Reichswehrministers könne er jedoch nicht beitreten. Er halte es für taktisch nicht richtig, vorher eine Erklärung durch die Presse herauszugeben, das würde in der Öffentlichkeit so aussehen, als ob die Reichsregierung etwas zu verbergen habe und die sächs. Verhandlungen fürchte. Nach seinem Dafürhalten müsse man erst abwarten, was am Dienstag im sächs. Landtage passiere. Von Interesse sei die rechtliche Seite der Angelegenheit. Man müsse doch in der Lage sein, von Reichs wegen gegen ein derartiges Vorgehen Sachsens die schärfsten Maßnahmen zu ergreifen. Er ersuchte den Reichsminister der Justiz die Frage zu prüfen.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, das Material des sächs. Ministerpräsidenten habe bereits zum Teil vorgelegen, es sei nicht viel. Auch er befürworte nicht das Prävenire zu spielen, sondern abzuwarten, wie die Verhandlungen im Landtag sich gestalten würden.

Der *Reichsminister des Innern* gab seiner Auffassung dahin Ausdruck, daß er das Urteil des Reichswehrministers über das geplante Vorgehen des sächs. Ministerpräsidenten voll billige. Ebenso jedoch müsse er hinsichtlich der Frage des taktischen Vorgehens den Erklärungen des Herrn Reichskanzlers beitreten. Er habe soeben im Reichstag mit sächs. Abgeordneten gesprochen. Es handle sich um kommunistische Anträge, die der sächs. Ministerpräsident beantworten wolle. Es hätten interne Verhandlungen in der Partei stattgefunden, in denen dem sächs. Ministerpräsidenten nahegelegt worden sei, sich zu mäßigen. Im übrigen könne er mitteilen, daß die Stellung des sächs. Ministerpräsidenten erschüttert sei. Er werde heute Abend noch mit dem sächs. Gesandten Dr. Gradnauer hierüber reden.

Der *Reichswehrminister* betonte, daß es sich um einen Kampf auf der ganzen Linie gegen das Reich handle. Dieser Kampf gründe sich auf die Schwäche des Reiches. Das Vorgehen Sachsens sei von großer prinzipieller Bedeutung. Er erkläre sich damit einverstanden, daß man vor den Verhandlungen in Sachsen nichts veranlasse; nachher müsse man aber die letzten Konsequenzen ziehen ¹¹.

Der *Reichskanzler* betonte, daß es sich bei dem sächs. Fall um einen ähnlichen Vorgang handle wie in Nürnberg hinsichtlich des Reichsbankgoldes ¹². Auch hier lasse er keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die Reichsregierung mit den schärfsten Maßnahmen durchgreifen werde ¹³.

¹⁰ Geschäftsträger von Hoesch hatte dem AA am 4.10.23 mitgeteilt, die Botschafterkonferenz habe gefordert, es sei unbedingt sicherzustellen, daß frz. und belg. Offiziere als Vertreter der IMKK in Deutschland tätig werden könnten. Hierzu unterrichtete StS von Maltzan die Botschaften in London und Rom am 6.10.23, daß diese Forderung während der Regierungskrise eingetroffen sei. Werde das Kabinett ihr nachgeben, werde eine neue Krise ausgelöst und zwar nicht durch die Reichswehr, sondern durch die rechtsgerichtete Bevölkerung insbesondere in Bayern. Die Regierungen in England und Italien sollten entsprechend in freundschaftlichem Sinn auf Frankreich einwirken (Pol. Arch.: Büro RM 28). S. hierzu Anm. 12 zu Dok. Nr. 150 sowie Anhang Nr. 1.

¹¹ S. zum Fortgang Dok. Nr. 147.

¹² S. Dok. Nr. 96.

¹³ Vgl. dazu Dok. Nr. 130.

3. Vorgänge in Bayern.

Der Herr *Reichswehrminister* berichtete über die Vorgänge in München¹⁴. Er habe dem General von Lossow den Befehl zukommen lassen, den „Völkischen Beobachter“ zu verbieten. Diesen Befehl habe General von Lossow dem Generalstaatskommissar weitergegeben. Der „Völkische Beobachter“ sei jedoch nicht verboten worden¹⁵. Darauf sei dem General von Lossow nochmals befohlen worden, das Erscheinen des Blattes zu verhindern. Bisher habe General von Lossow diesen Befehl nicht ausgeführt, auch den versprochenen Bericht bisher nicht vorgelegt¹⁶. Das Reichswehrministerium werde aus diesem Verhalten des Generals von Lossow die Folgen ziehen. Der Chef der Heeresleitung, General von Seeckt, beabsichtigt, in den Münchener Neuesten Nachrichten einen Artikel zu veröffentlichen, der sich mit diesem Münchener Fall beschäftige.

Der Herr *Reichswehrminister* verlas sodann die Erklärung in Interviewform, die allgemeine Billigung des Kabinetts fand¹⁷. Er halte als Reichswehrminister ein weiteres Lavieren dieser Frage für unmöglich. Hier müsse, genau wie in Sachsen¹⁸, im Interesse des Ansehens des Reiches scharf durchgegriffen werden. Wie man sehe, mache er keinen Unterschied, ob es sich um rechts- oder linksstehende Leute handle. Dem General von Lossow werde eröffnet werden, daß sein Vorgehen die Mißbilligung des Reichswehrministeriums gefunden habe¹⁹. Der General werde dann sofort um seinen Abschied nachsuchen.

Was die Frage der Wiederbesetzung anlange, so habe Bayern nach den bestehenden Bestimmungen ein Vorschlagsrecht, an das der Reichspräsident gebunden sei. Falls der Reichspräsident die vorgeschlagene Persönlichkeit nicht für geeignet halte, könne er die Ernennung ablehnen. Bis zur Wiederbesetzung führe der Vertreter des Generals von Lossow die Geschäfte. Der neu zu ernennende General müsse nach den Bestimmungen ein Bayer sein.

Der *Reichsminister des Innern* gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß in den Münchener Neuesten Nachrichten eine Erklärung des Generals von Seeckt in der vorgelesenen Form erscheinen solle.

¹⁴ S. zuletzt die Erörterung in Dok. Nr. 97, P. b, sowie Dok. Nr. 98.

¹⁵ Nach Ausführungen des General von Seeckt in einem Interview (s. u. Anm. 17) war dies der Gang der Ereignisse: „Der Reichswehrminister verbietet als Inhaber der vollziehenden Gewalt im Reiche den ‚Völkischen Beobachter‘ auf Grund eines Artikels, in dem die obersten Führer der Reichswehr herabgewürdigt und verdächtigt werden. Das Verbot wird dem General v. Lossow zum Vollzug zugestellt. Dieser übergibt es Herrn v. Kahr, der es nicht vollstreckt. Darauf erhält General v. Lossow den Befehl, das Verbot mit den schärfsten Mitteln durchzuführen. Herr v. Kahr erhebt Einspruch; und General v. Lossow meldet zurück, daß der Befehl infolgedessen unausführbar sei. 3 Tage darauf verbietet Herr von Kahr den ‚Völkischen Beobachter‘ auf 10 Tage, aber nicht auf Grund der Verfügung des Reichswehrministers, sondern aus eigener Machtvollkommenheit, wegen eines neuen Artikels“ (R 43 I/2218, Bl. 148). StS von Haniel hatte am 5.10.23 berichtet, das Verbot sei vor allem durch Angriffe des „VB“ auf die BVP, vaterländische Organisationen und v. Kahr veranlaßt worden. „Auch mag der Wunsch mitgespielt haben, General v. Lossow aus seinem Dilemma zu befreien. – Mit Rücksicht auf die auch für nationale Kreise durchaus wohlbegründete Fassung des Verbots dürfte dieser Anlaß zunächst kaum zu unliebsamen Folgen führen“ (R 43 I/2233, Bl. 399).

¹⁶ S. den Bericht des Wehrkreiskommandos VII an das RWeMin vom 6.10.23 in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 26.

¹⁷ Der Text dieses Interviews befindet sich in R 43 I/2218, Bl. 148–151. Am Rand der Vermerk Kempners: „M.N.N. haben das Interview nicht genommen!“ Seeckt hatte die Vorgänge in München als symptomatisch angesehen und in der Nichtbefolgung des Befehls, den „VB“ zu besetzen, eine Unterstützung des Versuchs erblickt, „seitens des Staatskommissars überhaupt die Befehlsgewalt der Reichsvorgesetzten der bayr. Truppen zu untergraben“. An diesem Fall werde die „unmögliche Entwicklung“ des Grundsatzes deutlich, wonach die Militärgewalt der politisch-zivilen Staatsleitung unterstellt sei. Die militärische Lage sei unhaltbar. „Die in München bisher vertretene Auffassung bedeutet den offenen Ungehorsam gegen den militärischen Befehl, damit das Ende der Einheit der Reichswehr. Kein militärischer Vorgesetzter kann und wird sich dazu hergeben, ein Kommando zu führen, dessen Befehlsgewalt am politischen Gutdünken seiner Untergebenen und am Befinden außenstehender Zivilgewalten ihre Grenze findet. Es mag sein, daß bayerische Kreise glauben, dem Reich ihre Regierungsgrundsätze aufzwingen zu können, daß, wie man heute von dort unten hört, an Bayern das Reich genesen solle, – ich glaube, man schätzt das Deutschland jenseits der bayerischen Grenzpfähle falsch ein. Hier aber sollte doch jedem klar sein, daß sich das militärische Oberkommando des Reichsheeres nie und nimmer dem Diktat von München sich beugen, sich niemals mit dem Versagen des Gehorsams abfinden wird.“ Die bayerische Reichswehr dürfe nicht in eine Situation gebracht werden, die sich nicht „ohne Schaden an innerem Halt, an Ehre und Ansehen lösen kann.“ Seeckt warnte zum Schluß davor, eine Entwicklung wie im dreißigjährigen Krieg herbeizuführen, so daß beim Friedensschluß Frankreich triumphiere.

¹⁸ S. o. P. 2 dieser Kabinettsitzung.

¹⁹ S. General von Seeckt an General von Lossow, 9.11.23, in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 31.

Der *Reichswirtschaftsminister* hält es für zweckmäßig, wenn in der Erklärung bereits der Hinweis darauf enthalten sein könnte, daß General von Lossow entfernt sei. Auch würde es sich vielleicht empfehlen, daß der Nachfolger des Generals ebenfalls eine reichstreue Erklärung durch Befehl an seine Untergebenen abgebe.

Der *Reichswehrminister* wird diese Anregungen prüfen ²⁰.

Fortsetzung der Debatte über das Ermächtigungsgesetz ²¹.

Nach einem neuen Referat des Herrn Reichsministers der Justiz stimmte das Kabinett dem Entwurf des Ermächtigungsgesetzes in der nachstehenden Form zu:

„Entwurf eines Ermächtigungsgesetzes“.

§ 1

Die Reichsregierung wird ermächtigt, die Maßnahmen zu treffen, welche sie auf finanziellem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiete für erforderlich und dringend erachtet. Dabei kann von den Grundrechten der Reichsverfassung abgewichen werden.

Die Ermächtigung erstreckt sich nicht auf Regelung der Arbeitszeit und auf Einschränkungen der Renten und Unterstützungen der Kleinrentner sowie der Versicherten und Rentenempfänger in der Sozialversicherung.

Die erlassenen Verordnungen sind dem Reichstag und dem Reichsrat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Sie sind auf Verlangen des Reichstags sofort aufzugeben.

§ 2

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Es tritt mit dem Wechsel der derzeitigen Reichsregierung oder ihrer parteipolitischen Zusammensetzung, spätestens aber am 31. März 1924 außer Kraft ²².

²⁰ Zum Fortgang dieser Angelegenheit s. Dok. Nr. 129.

²¹ S. o. P. 1 der TO.

²² Das Ermächtigungsgesetz wurde im RT am 9., 11. und 13.10.23 diskutiert, s. dazu auch die Ausführungen des RK in der KabS. 11.10.23 außerhalb der TO. In einem Telefonanruf bat der DVP-Abg. Mittelman am 9.10.23 dem RK mitzuteilen, er wende sich gegen den DVP-Vorschlag einer Verbindung von Ermächtigungs- und Arbeitszeitgesetz. Als Garantie dafür, daß es bald zu einer gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit komme, solle der RFM erklären, er werde zuvor keine Steuergesetze einbringen. Außerdem bat Mittelman um Auskunft welche Garantien er der BVP geben könne, mit der er im Auftrag seiner Fraktion verhandelte, damit sie sich der Stimme zumindest enthalte. Darauf ließ Stresemann erwidern: „Wenn eine Verbindung des Termins für das Arbeitszeitgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz vermieden werde, ist mir das natürlich erwünscht. Jedenfalls muß mit Herrn Hermann Müller darüber eine Verständigung gesucht werden. Mit Herrn Dr. Luther werde ich in der berührten Angelegenheit selbst sprechen. Irgendwelche besonderen Garantien kann ich der Bayerischen Volkspartei nicht geben und muß überhaupt ablehnen, den Fortbestand des Kabinetts von allen möglichen Garantien abhängig zu machen. Ich stelle das Plenum vor die Frage, ob es das Ermächtigungsgesetz annehmen will oder nicht. Wenn es nicht durchgeht, dann mögen die Herren, die alle möglichen Krisen heraufbeschwören, die Verantwortung für das Kommende tragen“ (Pol. Arch.: NL Stresemann 87). Das Gesetz wurde am 13.10.23 ausfertigt und am 15.10.23 in RGBl. I, S. 943, veröffentlicht.

Zitierhinweis

Nr. 117 Kabinettsitzung vom 6. Oktober 1923, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 494–500 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D117>